

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
מיכל מרים וולדיגר
צביקה פוגל
נעמה לזימי
מירב בן ארי
יוראי להב הרצנו
דוד ביטן
משה סולומון
צבי ידידיה סוכות
מיכאל מרדכי ביטון

4234/25/פ

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – הכרה בארוסות חיילים שנספו במערכה), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 1 בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "בן משפחה", אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
- "(א) מי שהיה מאורס לנספה ביום מותו, גם אם לא גר יחד עמו ; לעניין זה, ארוס הוא מי שבינו לבין הנספה הייתה הבטחת נישואין שהבשילה לכדי הסכמה מחייבת (בחוק זה – ארוס או ארוסה, לפי העניין)."
2. הוספת סעיף 1ב אחרי סעיף 1א לחוק העיקרי יבוא :
- "תחולת החוק על 1ב. (א) הוראות חוק זה יחולו גם על מי שהיה ארוס של נספה, למשך חמש שנים מיום מותו של הנספה. ארוס
- (ב) שר הביטחון, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע את דרכי ההוכחה לקיומה של הבטחת נישואין והסכמה מחייבת בין הארוס לנספה."

¹ ס"ח התש"י, עמ' 162.

דברי הסבר

מאז קום המדינה, נהרגו לצערנו למעלה כ-24 אלף חיילי צה"ל במלחמות ישראל. מכוח חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, מכירה המדינה בבני משפחותיהם, לרבות בנות זוגם, ומעניקה להם זכויות והטבות שונות. במרוצת השנים, הכירה המדינה גם בידועות בציבור, בנות זוג של חללי צה"ל שקיימו עמם משק בית משותף, אף אם טרם נישאו.

מי שחוק זה אינו חל עליהן עד היום, הן הארוסות של חללי צה"ל, אשר הן וארוסיהן החליטו לבוא בברית הנישואין, החלטה שלוותה בטבעת ולעיתים אף בקביעת תאריך לחתונה, קניית שמלה ושכירה או קניה של דירת מגורים משותפת, אך לא הספיקו לממש את רצונם להינשא נוכח מות הארוס החייל. ארוסות אלו אינן מוכרות על ידי הצבא ומשרד הביטחון, ההודעה על מות אהובן מגיעה אליהן לא באופן סדור, הן אינן זכאיות לזכויות ולהטבות הניתנות לבני המשפחה של חללי צה"ל, למרות הפגיעה הקשה והאובדן הנורא.

על משרד הביטחון להכיר במעמדן של הארוסות, להכיר באובדן שלהן ולספק להן את המעטפת לה הן זקוקות בשלב זה של חייהן. על כן, מוצע להכליל את הארוסות בהגדרת "בן משפחה" בחוק האמור, ולקבוע כי הוראות החוק יחולו עליהן למשך חמש שנים מיום מותו של ארוסן.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת צבי האוזר (פ/1778/24) ועל ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/3504/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת מיכל שיר סגמן ואוהד טל (פ/3053/25), על ידי חברות הכנסת נעמה לזימי וקטי קטרין שטרית (פ/4066/25), על ידי חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/4058/25) ועל ידי חברת הכנסת מירב כהן (פ/4165/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט בשבט התשפ"ד (29.01.2024)